

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

하도급거래공정화지침

◇ 제 · 개정 이유

ESG 규제 및 하도급대금 연동제 관련, 하도급법 상 부당한 경영간섭에 해당하지 않는 예시를 추가하여 규제 불확실성을 완화하고, 그 밖에 법령·고시 개정사항을 반영하여 지침의 미비점을 보완하려는 것임

◇ 주요내용

- 가. ESG 관계법령 등 준수를 위해 필요한 정보를 요구하는 행위는 부당한 경영간섭에 해당하지 않음을 예시로 추가
- 나. 성실한 협의를 거쳐 수급사업자의 의사에 따라 연동계약을 체결 및 이행하기 위해 필요한 정보를 요구하는 경우는 부당한 경영간섭에 해당하지 않음을 명시
- 다. 기타 법령·고시 개정사항 반영
 - 1) 기간 산정 관련 직권조사 개시일의 판단기준을 「하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시」와 동일하게 수정
 - 2) 「하도급거래공정화에 관한 법률」 개정 사항을 반영하여 사용되지 않는 상시 고용 종업원 수 관련 정의 및 규정 삭제
 - 3) 「용역위탁 중 역무의 범위 고시」 개정 사항을 반영하여 판매위탁을 용역위탁의 예시로 규정하는 부분과 방송·영화 등 관련 예시 삭제
 - 4) 설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정 관련 오기 정정
 - 5) 타 법령 개정에 따른 법률명 및 조문 변경 반영